

10°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 21024-2025-0-1828-JR-CO-10

MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS

JUEZ : PUICAN VILLACREZ ZOILA NELLY CECILIA

ESPECIALISTA : TOLENTINO ZUMAETA FERNANDO ROBIN

DEMANDADO : CACERES VEGA, AUGUSTO

DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,

Resolución Nro. Cinco

Miraflores cinco de mayo

Del año dos mil veintiséis.-

DADO CUENTA conjuntamente por cuanto guardan relación entre sí los escritos con ingreso N° 63257-2026 y N° 70824-2026 de fecha 23 y 30 de marzo del 2026, presentado por el demandante con el pago por derechos de notificación que adjunta; **Al principal**: En atención a lo solicitado y **ADVIRTIENDO** del mérito de los actuados se tiene que se ha vencido el plazo para que las partes interpongan medio impugnatorio alguno contra el Auto Final contenido en la resolución cuatro, pese a encontrarse debidamente notificado las partes procesales conforme obra en el expediente los cargos de notificación respectivos **(fs. 181, 184 y 190)**, por tal consideración y de conformidad a lo regulado en el artículo 123 del Código Procesal Civil, **Se declara**: **CONSENTIDA EL AUTO FINAL** contenido en la resolución cuatro de fecha 06 de enero del 2026; **Al otrosí**: A la convocatoria a remate solicitada, con el arancel por remate e instrumentales que se acompaña;

AUTOS Y VISTOS Y ATENDIENDO:

PRIMERO.- A que, conforme a lo prescrito por el artículo I¹ del Título Preliminar del Código Adjetivo, toda persona tiene el derecho que se le haga justicia, es decir, a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por el órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas, por ello, la Tutela Procesal efectiva, no solo implica que el Juez se pronuncie sobre el derecho discutido mediante decisión motivada, sino que además implica

¹ **Artículo I Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva**

Que, toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.

que lo resuelto se ejecute sin dilación, por ende, la tutela se da antes del proceso, durante el proceso y comprende también la fase de ejecución.

SEGUNDO.- Asimismo y conforme a lo prescrito por el artículo **IX²** del Título Preliminar del Código Adjetivo, la actividad judicial es una función pública realizada con exclusividad por el Estado. En uso del *Ius Imperium*, comprende a las normas procesales dentro del derecho público, dadas a fin de mantener el orden público; por tanto estas normas son obligatorias y de carácter imperativo.

TERCERO.- Mediante Resolución Administrativa N° **268-2016-CE-PJ** de fecha 19 de octubre de 2016, se dispuso: **i)** el funcionamiento del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales - REM@JU, en órganos jurisdiccionales civiles con subespecialidad comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima; y, **ii)** la implementación progresiva del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales - REM@JU, a nivel nacional, de acuerdo a la factibilidad técnica que corresponderá determinar a la Gerencia de Informática de la Gerencia General del Poder Judicial.

CUARTO.- La Resolución Administrativa N° **015-2020-CE-PJ** de fecha 15 de enero de 2020, aprobó la Directiva N° **001-2020-CE-PJ**, denominada **“Normas para la realización del Remate Electrónico Judicial” y el procedimiento denominado “Ejecución del Remate Electrónico Judicial”**; documentos normativos que incorporan nuevas disposiciones, en mérito a las casuísticas y experiencias obtenidas en los juzgados comerciales de Lima, sede Piloto de los Remates Electrónicos Judiciales - REM@JU, las cuales han redundado en las mejoras de las funcionalidades del Sistema que servirán de soporte informático para su desarrollo y ejecución, teniendo en cuenta el cumplimiento de los plazos legales que establece la Ley N° 30229.

QUINTO.- A través de la Ley N° 32297 publicada en el Diario Oficial el Peruano el día 11 de abril del 2025, se modificó diversos artículos de la Ley 27728 – Ley del Martillero Público, así como

² **Artículo IX.-Título Preliminar C.P.C. Principios de Vinculación y de Formalidad.-**
Las normas procesales contenidas en este Código son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario.

también diversos artículos de la Ley 30229, Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, y que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal del Trabajo, la figura del Martillero Público (Órgano de Auxilio Judicial) ha sido incorporada a los Remates Judiciales.

SEXTO.- Teniendo en consideración que la figura del Martillero Público aún no ha sido incorporada al aplicativo del Sistema de Remates Judiciales Electrónicos, siendo ello necesario para su correspondiente aplicación en los diversos procesos judiciales que se encuentran pendientes de emitir resolución de convocatoria de remate; en ese sentido y mientras no se encuentre incorporado a dicho sistema, los procesos judiciales que se encuentren justamente en la etapa técnica de ejecución no pueden estar paralizados hasta que dicho aplicativo entre en función, toda vez que ello generaría dilación y sobrecarga en la judicatura, razón por la cual y en estricta aplicación a los principios de concentración, economía y celeridad procesales establecidos en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil, las convocatorias de remate, se seguirán tramitando, conforme se viene realizando a la fecha, esto es a través de los medios electrónicos ya establecidos.

DECISIÓN:

Por estos fundamentos, se resuelve:

- 1. CONVÓQUESE A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU)** a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del siguiente inmueble hipotecado:

CONDominio LA QUEBRADA, LOTE N° 15 DE LA MANZANA "C-2", ETAPA II (VIVIENDA), PARTE DE LA ZONA 3 DEL EX FUNDO CIENEGUILLA DE LOS SECTORES A, B Y C – ALTURA DEL KM 23.5 DE LA AVENIDA NUEVA TOLEDO, DISTRITO DE CIENEGUILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL LIMA.

2. En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:

A. DESCRIPCIÓN:

Inmueble ubicado en el **CONDOMINIO LA QUEBRADA, LOTE N° 15 DE LA MANZANA "C-2", ETAPA II (VIVIENDA), PARTE DE LA ZONA 3 DEL EX FUNDO CIENEGUILLA DE LOS SECTORES A, B Y C – ALTURA DEL KM 23.5 DE LA AVENIDA NUEVA TOLEDO, DISTRITO DE CIENEGUILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL LIMA**, inscrito en la Partida Electrónica Nro. 13342081 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.

B. CARGAS Y GRAVÁMENES:

1. **ASIENTO D00006:** HIPOTECA A FAVOR DEL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ HASTA POR LA SUMA DE US\$ 214,540.00 DOLARES).

C. TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA.

VALOR DE TASACION (fs. 89 a 97): que asciende a la suma de **US\$ 214,540.00 (DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA y 00/100 DÓLARES AMERICANOS)**; debiendo tenerse como base las siguientes posturas:

1. **EN PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **US\$. 143,026.67 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL VEINTISEIS y 67/100 DÓLARES AMERICANOS).**
2. **EN SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **US\$. 121,572.67 (CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS y 67/100 DÓLARES AMERICANOS).**

- 3. EN TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **US\$. 103,336.77 (CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS y 77/100 DÓLARES AMERICANOS).**

D. OBLAJE:

Se deberá oblar el 10% de la tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación, conforme el artículo 17^{o3} del Reglamento de la Ley N° 30229; y el arancel judicial correspondiente.

E. PUBLICACIÓN:

Procédase a la **PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria respectivo y **FÍJESE** los Carteles en el local del Juzgado y en el inmueble sub-litis; **Al tercer otrosí:** En atención a lo que expone y solicita; **NOTIFIQUESE** al tercero **INVERSIONES BIENES RAICES ICA SAC**; con la demanda, anexos, resolución uno y la presente resolución, en el domicilio sito en **MZA. I LOTE. 14 URB. SANTO DOMINGO DE GUZMAN (PARROQUIA SANTO DOMINGO) DISTRITO DE ICA – PROVINCIA DE ICA – DEPARTAMENTO ICA; Notificándose.-**

³ .- **Artículo 17.- Pago de Oblaje:**

17.1 El pago de oblaje se efectúa en la moneda en que se realizó la tasación del bien-

17.2 La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago de oblaje, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.

17.3 El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y de oblaje, correspondiente-

10° JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 21024-2025-0-1828-JR-CO-10

MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS

JUEZ : PUICAN VILLACREZ ZOILA NELLY CECILIA

ESPECIALISTA : TOLENTINO ZUMAETA FERNANDO ROBIN

DEMANDADO : CACERES VEGA, AUGUSTO

DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,

Resolución Nro. Seis

Miraflores dieciséis de junio

Del año dos mil veintiséis.-

DADO CUENTA *el escrito con ingreso N° 136268-2026 de fecha 26 de mayo del 2026*, presentado por el demandante con el pago por derechos de notificación que adjunta; Estando a lo solicitado; y, de conformidad con el artículo 407 del Código Procesal Civil: **CORRIJASE** la resolución cinco en cuanto se consigna en el extremo:

E. PUBLICACIÓN:

Procédase a la **PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria respectivo y **FÍJESE** los Carteles en el local del Juzgado y en el inmueble sub-litis; **Al tercer otrosí: En atención a lo que expone y solicita; NOTIFIQUESE al tercero INVERSIONES BIENES RAICES ICA SAC; con la demanda, anexos, resolución uno y la presente resolución, en el domicilio sito en MZA. I LOTE. 14 URB. SANTO DOMINGO DE GUZMAN (PARROQUIA SANTO DOMINGO) DISTRITO DE ICA – PROVINCIA DE ICA – DEPARTAMENTO ICA; Notificándose.-**

Siendo lo correcto:

E. PUBLICACIÓN:

Procédase a la **PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria respectivo y **FÍJESE** los Carteles en el local del Juzgado y en el inmueble sub-litis; ***Notificándose.-***

Formando la presente parte integrante de la citada resolución, subsistiendo en todo los demás que contiene; **Notificándose.-**